

0016081-45.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de aumento não se aplica ao crime de furto qualificado.

Assim, afastadas as teses defensivas e comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do furto qualificado tentado aqui tratado, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, que prejudicam o réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016081-45.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016081-45.2022.8.26.0554 - Controle 1579/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275574/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27935715 - CPJ SANTO ANDRE, HN4392-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2275574 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO ABRÃO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos.

SANDRO ABRÃO DO NASCIMENTO está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 8 de outubro de 2022, por volta das 2h, na Rua Rincão, 61, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com WILLIAN (processo sentenciado), durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo, tentou subtrair, para si, duas bicicletas, pertencentes à

vítima Jorge Ribeiro da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 140/141), o réu foi citado (fls. 167) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 196/197), oportunidade em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor público, requereu o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e formulou pedidos relativos à dosimetria da pena.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/13, 17/18 e 31), o boletim de ocorrência (fls. 39/42), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25/26), o auto de avaliação (fls. 27/28), os laudos periciais (fls. 176/180 e 183/194) e a prova oral coligida comprovam a materialidade do crime de furto qualificado descrito na denúncia, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Denota-se que, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado confessou a prática dos fatos, esclarecendo que, previamente ajustado com o corréu, ingressou no prédio, após pular o muro, tentou retirar as bicicletas por debaixo do portão, contudo acabou abordado e agredido por várias pessoas.

A confissão do réu é séria e encontra-se em consonância com o conjunto probatório.

Acrescenta-se que a vítima Jorge Ribeiro da Silva declarou que, na data dos fatos, ouviu um barulho e acabou surpreendendo o réu e o comparsa dele tentando subtrair duas bicicletas do interior do prédio. Disse que deteve o acusado e que populares detiveram o comparsa dele, que inclusive foi agredido. Afirmou que os furtadores arrastavam as bicicletas, entretanto não conseguiram deixar o local em poder delas.

As declarações da vítima, como se vê, não deixam dúvida de que o réu, de fato, foi preso em flagrante delito quando tentava subtrair bicicletas do local, com outro indivíduo.

Não bastasse isso, o policial militar Lucas Lima Bispo dos Santos relatou que, na data dos fatos, o acusado e o comparsa dele foram surpreendidos na prática de furto, antes que conseguissem subtrair bicicletas do interior de um condomínio. Afirmou que a vítima e populares conseguiram abordar os furtadores, que chegaram a ser agredidos.

O depoimento do policial militar apara todas as arestas do conjunto probatório e, uma vez mais, dá conta de que o réu, realmente, foi surpreendido quando praticava furto no local dos fatos, antes que obtivesse a posse tranquila das bicicletas que tentava subtrair.

Nem se alegue, por outro lado, que houve crime impossível, posto que, por muito pouco, em virtude da pronta intervenção da vítima e de populares, o acusado e o

comparsa dele não conseguiram obter a posse tranquila da res furtiva.

Daí, havendo ineficácia relativa do meio – e não absoluta – já que o crime por pouco não se consumou, descabida a eventual tese de que ocorreu crime impossível.

Enfim, quer pela confissão do acusado, quer pelas demais provas coligidas, dúvida não há acerca da autoria delitiva, posto que a prova é segura para demonstrar que Sandro, de fato, de início a um crime de furto que por muito pouco não se consumou.

A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 176/180, o qual dá conta de rompimento de obstáculo para a empreitada criminosa. Aliás, nesse sentido encontra-se a prova oral alinhavada.

Da mesma forma, a incidência da qualificadora relativa ao concurso de agentes é indubitosa, haja vista que o furto foi perpetrado por duas pessoas, as quais agiram previamente ajustadas para a empreitada criminosa.

A escalada, ademais, está indubitosa nos autos, já que o laudo de fls. 176/180, somado à prova oral, tem o condão de comprová-la.

E mais, as provas coligidas revelam que o réu não chegou a ter posse tranquila da res furtiva, de modo que se impõe a aplicação ao caso vertente da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, que atentando para o iter criminis deve ser aplicada no patamar máximo.

Cabe ainda esclarecer que, apesar dos fatos terem ocorrido depois das vinte e duas horas, não há falar na incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, já que partilho do entendimento de que, por questão topográfica, tal causa de aumento não se aplica ao crime de furto qualificado.

Assim, afastadas as teses defensivas e comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do furto qualificado tentado aqui tratado, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, que prejudicam o réu, já que ostenta ele personalidade voltada para a prática de crimes, conforme se extrai da certidão de fls. 77/83, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, isto é, em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, compenso a circunstância agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 77/83, com a circunstância atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena anteriormente fixada.

Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal e atentando para o iter criminis, reduzo a pena de dois terços e fixo definitivamente ao réu a pena de nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de três dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, diante da personalidade criminosa dele para a prática de crimes contra o patrimônio e por se tratar de reincidente específico, é o fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao réu por penas alternativas, notadamente porque ele ostenta personalidade criminosa e é reincidente específico. Por estes mesmos motivos, o acusado na faz jus à concessão de sursis.

Por fim, diante da situação econômica dos réus ser desfavorável, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu SANDRO ABRÃO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de nove meses e dez dias de reclusão e a pagar três dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, por ostentar personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio e ser reincidente específico, bem assim por ter respondido ao processo custodiado, para garantia da ordem pública, dela não poderá recorrer em liberdade, de maneira que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA